

1500561-93.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2135535/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 17993080 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

1042/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2135535 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500561-93.2021.8.26.0072 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500561-93.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2135535/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 17993080 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

1042/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2135535 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO,

1042/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER DE OLIVEIRA PEREIRA

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra DENER DE OLIVEIRA PEREIRA qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 18 de maio de 2021, por volta das 12h40min, na Rua Benedito Antônio da Silva, n. 191, Residencial Pedro Paschoal, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes

que determinam dependência física, sem autorização;

Verte da denúncia que policiais militares receberam denúncia anônima de que o imóvel situado no endereço acima declinado estava sendo utilizado para armazenamento de drogas do traficante "Itamar", que é cadeirante.

Os policiais foram até o local, onde encontraram o acusado sentado na frente da casa;

Ele foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder;

Após ser informado sobre as "denúncias", o acusado franqueou a entrada na casa aos policiais, por escrito, e indicou onde estavam as drogas;

Dentro do saco de treinar boxe pendurado na varanda da casa, os policiais encontraram 09 invólucros contendo 117 pedras de crack, embaladas em plástico incolor e 03 invólucros contendo 53 porções de maconha, embaladas individualmente em plástico filme;

Prosseguindo nas buscas, os policiais ainda encontraram no forro da residência aproximadamente 3.200 cápsulas plásticas vazias, treze rolos de plástico filme parcialmente usados, duas porções a granel com peso de 380,0 gramas com um pó branco aparentando ser cocaína, um plástico de suco incolor e uma balança de precisão.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput c/c da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12); laudo de constatação provisória (fls. 15/17), laudo toxicológico definitivo (101/103), laudo pericial em peças (fls. 113/122) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 104/105.

O acusado teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 68/70).

O acusado foi regularmente notificado (fls. 133) e apresentou defesa prévia por defensor dativo (fls. 160/164).

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 168/170).

Alvará de soltura expedido a fls. 197/198, em cumprimento à decisão de fls. 195/196.

Audiência de Instrução (fls. 216/217) sendo inquiridas as duas testemunhas arroladas na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do réu.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 208/215) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 223/225) pugnando pela absolvição do réu, ante a nulidade das provas obtidas na abordagem policial.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 101/103.

A quantidade de drogas, 53 porções de maconha embaladas em plástico incolor e 117 pedras de crack, além das 3200 cápsulas plásticas vazias, dos treze rolos de plástico filme e a balança de precisão indicam que os entorpecentes apreendidos estavam destinados à comercialização infame, e está configurado o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada.

A testemunha Guilherme da Cruz Lourenço, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia de que no endereço descrito na denúncia

havia drogas pertencentes a Itamar. Deslocaram-se até o local e encontraram o acusado em frente ao imóvel. Abordaram-no mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse. O réu permitiu, por escrito, a entrada dos policiais na residência e lá eles encontraram dentro de um saco de boxe, que estava na varanda, 117 pedras de crack e 53 porções de maconha. Os policiais continuaram nas buscas e no forro encontraram os eppendorfs vazios, a balança de precisão, os rolos de plástico filme e cocaína a granel.

Ouvido em juízo, o policial militar Otávio de Marqui afirmou que receberam uma denúncia de que o réu estaria guardando drogas para um traficante conhecido como Itamar, cuja "biqueira" fica aproximadamente 200 metros do local dos fatos. Os agentes públicos deslocaram-se para o endereço descrito na denúncia e encontraram o acusado em frente ao imóvel. O acusado franqueou a entrada dos policiais no imóvel, e ele mesmo indicou onde estariam as drogas. No saco de boxe encontraram 117 pedras de crack e 53 porções de maconha e no forro da residência os pinos de cocaína e demais apetrechos.

Em interrogatório, o réu negou as acusações, e afirmou que não autorizou a entrada dos policiais em sua casa e não tem nenhum saco de boxe.

Diante dos elementos de prova coletados em juízo, em observância às circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, que segundo o depoimento dos policiais militares, estava guardando drogas, sendo encontrado com ele uma significativa quantidade de entorpecentes, revelam a prática do delito tipificado na denúncia, consistente na prática do tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são harmônicos, e têm total credibilidade, devendo ser considerados.

Sob o crivo do contraditório, os policiais foram firmes e coesos, não se evidenciando mácula nos relatos de qualquer deles e não havendo nada nos autos que cause descrédito em suas versões, ao passo que a versão do réu não parece crível e contextualizada com as provas trazidas aos autos, estando evidente que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio maldito.

Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, a autoria da traficância imputada ao réu está caracterizada.

3. Teses defensivas

A defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que o flagrante obtido pelos policiais militares é nulo, visto que os milicianos não realizaram uma investigação prévia para apurar a robustez da denúncia. Afirmam ainda que a entrada dos policiais militares e a busca na residência do acusado sem mandado judicial foi ilícita, e sua nulidade deve ser reconhecida.

A tese defensiva não convence, tendo em vista que no contexto fático restou demonstrado que o acusado dedicava-se de maneira profissional ao tráfico de entorpecentes, porque que no imóvel em que ele morava sozinho, além das drogas, foram encontradas 3200 cápsulas de cocaína, balança de precisão e plástico filme para embalar as drogas. O depoimento dos policiais militares é seguro e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível decretar a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

No mais, o ingresso dos policiais na residência do acusado foi por ele mesmo autorizado, conforme demonstra o documento de fls. 19, que não pode ser descredibilizado. Ademais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-

PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Precedentes. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. (grifei) 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 213852 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, DJe 01/06/2022)

Desse modo, não assiste razão à defesa, e a autoria está devidamente provada, sem indício de dúvida a militar em favor do acusado, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva.

4. Dosimetria da Pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

2ª fase: não há atenuantes e está presente a agravante da reincidência (fls. 48/50), e agravo a pena em 1/6, qual seja, 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, perfazendo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª fase: não há causas de aumento e diminuição de pena, e não é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, vez que o acusado é reincidente (fls. 48/50).

Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena, o cumprimento de pena será no regime fechado.

Em razão da quantidade de pena imposta e também considerando que o réu é reincidente, verifico que os princípios da necessidade e suficiência da pena não permitem a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, nos seguintes termos:

Condeno o réu Dener de Oliveira Pereira, com fundamento no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo o dia-multa;

Com fundamento no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade;

Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do sentenciado, com a sua respectiva qualificação, acompanhada de cópia desta sentença, em cumprimento ao artigo 15, inciso III da CF/88;

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, no valor máximo da tabela da OAB/Defensoria Pública (fls. 54).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados, e expeça-se guia de execução definitiva, encaminhando-se à Vara de Execução competente.

P.I.

Bebedouro, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA